

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 1er rabia I 1419 - 26 juin 1998

141^{ème} année

N° 51

Sommaire

Lois

- Loi n° 98-51 du 22 juin 1998**, portant ratification de la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu conclue le 8 mars 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen **1363**
- Loi n° 98-52 du 22 juin 1998**, portant ratification de l'accord de transport aérien conclu le 8 mars 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Yéménite **1363**
- Loi n° 98-53 du 22 juin 1998**, portant ratification de l'accord conclu le 10 mars 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume de Belgique et relatif à l'octroi d'une aide financière sous forme de prêt **1363**
- Loi n° 98-54 du 22 juin 1998**, portant approbation d'un contrat de financement conclu le 31 mars 1998 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au projet ONAS III : assainissement de petites et moyennes villes **1363**
- Loi n° 98-55 du 22 juin 1998**, portant approbation d'une convention de financement conclue le 13 avril 1998 entre la République Tunisienne et Générale De Banque S.A et relative au financement du projet d'aménagement et d'assainissement du Lac Sud de Tunis **1364**
- Loi n° 98-56 du 22 juin 1998**, portant approbation d'une convention de prêt conclue le 13 avril 1998 entre la République Tunisienne et ABN AMRO Bank N.V et relative au financement du projet d'aménagement et d'assainissement du Lac Sud de Tunis **1364**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 98-1301 du 15 juin 1998**, complétant le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à retenue pour la retraite **1365**

Ministère des Finances

Décret n° 98-1302 du 15 juin 1998, portant modification du décret n° 98-736 du 30 mars 1998, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dûs à l'importation de certains produits agricoles et agro-alimentaires et suspension du prélèvement institué sur les bovines vivants et la viande bovine **1365**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 98-1303 du 15 juin 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique de deux parcelles de terre sises à Outik et Elkhatmine gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction de deux réservoirs d'eau n° 1 et 5 **1365**

Décret n° 98-1304 du 15 juin 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tunis (délégation d'El Ouardia) **1367**

Ministère des Communications

Décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement **1369**

Ministère de l'Industrie

Arrêté du ministre de l'industrie du 4 juin 1998, portant approbation du guide des investisseurs et promoteurs privés dans le secteur des industries manufacturières et des services **1371**

Ministère de la Culture

Arrêté du ministre de la culture du 2 juin 1998, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de la culture **1379**

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 98-1319 du 16 juin 1998, portant déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat **1388**

Décret n° 98-1320 du 17 juin 1998, portant modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis **1389**

Décret n° 98-1321 du 17 juin 1998, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte **1389**

Nomination de géologues généraux **1389**

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie **1390**

Loi n° 98-51 du 22 juin 1998, portant ratification de la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu conclue le 8 mars 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifiée la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu, annexée à la présente loi et conclue à Sanaâ le 8 mars 1998, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juin 1998.

Loi n° 98-52 du 22 juin 1998, portant ratification de l'accord de transport aérien conclu le 8 mars 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Yéménite (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord de transport aérien annexé à la présente loi et conclu à Sanaâ le 8 mars 1998, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Yéménite et relatif aux services aériens réguliers entre et à travers leurs territoires respectifs.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juin 1998.

Loi n° 98-53 du 22 juin 1998, portant ratification de l'accord conclu le 10 mars 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume de Belgique et relatif à l'octroi d'une aide financière sous forme de prêt (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 10 mars 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume de Belgique et relatif à l'octroi à l'Etat tunisien d'un prêt d'un montant de quatre-vingt-seize millions trois cent mille (96.300.000) francs belges pour la contribution au financement du projet d'aménagement et d'assainissement du Lac Sud de Tunis.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juin 1998.

Loi n° 98-54 du 22 juin 1998, portant approbation d'un contrat de financement conclu le 31 mars 1998 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au projet ONAS III : assainissement de petites et moyennes villes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé le contrat de financement annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 31 mars 1998 entre la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif à l'octroi à l'Etat tunisien d'un prêt de l'équivalent de quarante millions (40.000.000) d'Ecus pour la contribution au financement du projet ONAS III : assainissement de petites et moyennes villes.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juin 1998.

Loi n° 98-55 du 22 juin 1998, portant approbation d'une convention de financement conclue le 13 avril 1998 entre la République Tunisienne et Générale De Banque S.A et relative au financement du projet d'aménagement et d'assainissement du Lac Sud de Tunis (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée la convention annexée à la présente loi, conclue le 13 avril 1998 entre la République Tunisienne et Générale De Banque S.A et relative à l'octroi à l'Etat tunisien d'un prêt d'un montant de trois cent vingt quatre millions cent cinquante trois mille cent soixante deux (324.153.162) francs belges pour la contribution au financement du projet d'aménagement et d'assainissement du Lac Sud de Tunis.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juin 1998.

Loi n° 98-56 du 22 juin 1998, portant approbation d'une convention de prêt conclue le 13 avril 1998 entre la République Tunisienne et ABN AMRO Bank N.V et relative au financement du projet d'aménagement et d'assainissement du Lac Sud de Tunis (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée la convention annexée à la présente loi, conclue le 13 avril 1998 entre la République Tunisienne et ABN AMRO Bank N.V. et relative à l'octroi à l'Etat tunisien d'un prêt d'un montant de six millions sept cent vingt deux mille sept cent vingt quatre virgule cinquante (6.722.724,50) florins hollandais, pour la contribution au financement du projet d'aménagement et d'assainissement du Lac Sud de Tunis.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juin 1998.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 98-1301 du 15 juin 1998, complétant le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à retenue pour la retraite.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992 et la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles militaires de retraites et de survivants dans le secteur public,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence urbaine du grand Tunis,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à retenue pour la retraite,

vu le décret n° 96-2242 du 18 novembre 1996, fixant l'organisation administrative et financière de l'agence urbaine du grand Tunis et les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis des ministres des finances et des affaires sociales,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La liste des éléments permanents de la rémunération annexée au décret n° 85-980 du 11 août 1985, est complétée comme suit :

- l'indemnité différentielle servie à certains agents de l'agence urbaine du grand Tunis.

Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1997.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 98-1302 du 15 juin 1998, portant modification du décret n° 98-736 du 30 mars 1998, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dûs à l'importation de certains produits agricoles et agro-alimentaires et suspension du prélèvement institué sur les bovins vivants et la viande bovine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi des finances pour la gestion 1998 et notamment son article 89,

Vu le décret n° 95-851 du 8 mai 1995, relatif à l'institution d'un prélèvement sur les bovins vivants et la viande bovine,

Vu le décret n° 97-2517 du 31 décembre 1997, portant réduction des droits de douanes dûs à l'importation de certains produits agricoles et agro-alimentaires,

Vu le décret n° 98-736 du 30 mars 1998, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dûs à l'importation de certains produits agricoles et agro-alimentaires et suspension du prélèvement institué sur les bovins vivants et la viande bovine,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est portée à 23.000 tonnes la quantité de farines et agglomérés sous forme de pellets de luzerne relevant du numéro 121410.0 du tarif des droits de douane et bénéficiant de la réduction des droits de douane à 17% et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article premier du décret n° 98-736 du 30 mars 1998 sus-indiqué.

Art. 2. - Le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 98-1303 du 15 juin 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique de deux parcelles de terres sises à Outik et Elkhathmine gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction de deux réservoirs d'eau n° 1 et 5.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Décrète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture de deux parcelles de terre sises à Outik et Elkhatmine gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction de deux réservoirs d'eau n° 1 et 5, entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1		130137	Outik	Zone de sauvegarde	6324 h 08 a 87 ca	3 h 56 a 90 ca	1 - Leila 2 - Soukaïna 3 - Safia 4 - Mohamed 5 - El Aziz 6 - Mohamed Ettaher, les six enfants de Rabeh Ben Hacen Ben Mohamed Boujemâa 7 - Bakhta Bent Mohamed Ettaeïb Belkhiria 8 - Ridha 9 - Selma 10 - Zeineb Radhia 11 - Lamia 12 - El Hédi 13 - Hend 14 - Mahbouba Mariyet 15 - Leila, la septième veuve et les suivants enfants de Mohamed Ben Hacen Ben Mohamed Boujemaâ 16 - Abderrazek Ben El Hédi El Akkari 17 - El Hédi Ben Mohamed El Ajjaj 18 - El Khatoui Ben Sassi Ben Messâoud Akkari 19 - Mohamed Ali Ben Mohamed Gara 20 - Mohamed Slah Eddine Ben Mohamed Bali 21 - Hêla Raâfia 22 - Dhouha Olfa Ones 23 - El Monji, les trois derniers enfants de Mohamed Slah Eddine Ben Mohamed Bali 24 - Hammadi Ben Khemaïs Ben Abdallah Béjaoui 25 - Ibrahim Ben Kilani Ben El Hédi Ajjaj 26 - Houcine Ben Salah Ben Mohamed Ferjani 27 - Samia 28 - Alia 29 - Mohamed Rached, les trois derniers enfants de Hédi Ben Ali Feyech.
2	2	132786	El Khatémine	Terrain nu	478 h 45 a 90 ca	2 h 46 a 80 ca	1 - Kamra 2 - Khadija, les deux filles de Mohamed El Akhdhar 3 - Ahmed Ben Ahmed Ben Mohamed El Ouil 4 - Ahmed 5 - Makia, les deux derniers enfants de Hacen Ben El Hadj Ahmed Ben Arâar Ellouati 6 - Mohamed Ben El Béchir Ben Salah Elhsaïni 7 - Salah Ben Hammadi Ben Ammar M'rah Elbouchami 8 - Elhabib Ben Elkilani Ben Hmida 9 - Amor Ben Mohamed Dardouri 10 - Mohamed El Kebir Ben Ali Ben Mohamed El Ouil 11 - Ahmed Ben Ettijani Ben Mohamed Lahbib 12 - Ismaïl Ben Mohamed El Aribi 13 - Mohamed Ben Elbéchir El Hsaïni 14 - Essaïda Bent Mohamed Ben El Béchir El Hsaïni 15 - Hammadi 16 - Mohamed 17 - Fatma 18 - Jemila 19 - Shema 20 - Bessima, les six derniers enfants de Ammar Ben Salah M'rah 21 - Torkia Bent Ali Ben Mohamed Elouil 22 - Mustapha 23 - Abdelaziz 24 - Beya 25 - Maherzia 26 - Zohra 27 - Ali, la vingt et unième veuve et les suivants enfants de Ali Ben Ahmed Ben Mohamed Elouil 28 - Elhechmi 29 - Mekkia 30 - Fatma, les trois derniers enfants de Ali Ben Mohamed Ben Meftah 31 - Zohra Bent Mohamed Ben Othmen 32 - Samira 33 - Allala 34 - Ridha 35 - Najet 36 - Intidhar 37 - Ahmed 38 - Hanen 39 - Lilia 40 - Olfa 41 - Mohamed, la trente et unième veuve et les suivants enfants de Maâmmar Ben Ammar Ben salah M'rah 42 - Salah Ben Salem Elhamrouni 43 - Mahmoud Ben Ettijani Lahbib 44 - Fatma Bent Ali Jebara 45 - Dalila 46 - Souad 47 - El Béchir 48 - Essaïda 49 - Mokhtar 50 - Youssef 51 - Saïda 52 - Safia

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
							53 - Zakia 54 - Ali 55 - El Hédi 56 - Khaddouja, la quarante quatrième veuve et les suivants enfants de Mohamed Ben Ali Elouil 57 - Faïza Bent Mohamed Ben Sdira 58 - Ahmed 59 - Neziha 60 - Hammadi 61 - Zohra 62 - Abdeljelil 63 - Hayet 64 - El Habib 65 - Hmida 66 - Abdelhamid 67 - Fatma, la cinquante septième veuve et les suivants enfants de Mohamed Essaghaïer Ben Ali El Ouil 68 - Néjia Bent El Hadj Ettijani M'rah 69 - Rafiaâ 70 - Sihem 71 - Zohra 72 - Safia 73 - Salah, la soixante huitième veuve et les suivants enfants de Hammadi Ben Ammar Ben Salah M'rah 74 - Mansour Ben Mohamed Guissouma 75 - Beya Bent El Kilani Mila 76 - Mohamed 77 - Kilani 78 - Mahmoud 79 - Monji 80 - Wassila 81 - Monia 82 - Kamel 83 - Monjia 84 - Fatma, la soixante seizième veuve et les suivants enfants de Belhacen Ben Hacen Araâr 85 - Ahmed 86 - Beya 87 - Tijania, les trois derniers enfants de Mohamed Ben Ahmed Ben Romdhane 88 - Habiba Bent Ettaieb Ben Ali Ben Mahmoud Elayari 89 - Ezzohra Bent El Hadj Mohamed Elmeknassi 90 - Fatma 91 - Salah 92 - Ezzohra 93 - Wassila 94 - Jamila 95 - Mahbouba 96 - Mourad 97 - Dalila 98 - Mohamed 99 - Essaïda 100 - Zouhaïer 101 - Taoufik 102 - Kamel la quatre vingt huitième et la quatre vingt neuvième veuves et les suivants enfants d'Essadok Ben Mohamed Ben Amara El Majri 103 - Mohamed El Hédi Ben Ahmed Ben Mohamed Ben Hcine 104 - Mohamed Ben Ali Elkobbi 105 - Elhoussine Ben Ettijani Elhabib 106 - Ahmed Ben Salah Ben Markad Dalhoumi 107 - El Habib 108 - Hamda 109 - Hammadi, les trois derniers enfants de Makki Ben Saïd Elgharbi 110 - Mehrez 111 - Ali, les deux derniers enfants de Elhabib Ben El Makki Elgharbi 112 - Mohamed Ben Hacen Ben El Hadj Ahmed Arâar ou Ellouati 113 - Ghezala Bent El Béchir Ben Salah El Hsaïni 114 - Ali Ben Hammadi El Habib 115 - Mohamed Ben Hammadi El Habib 116 - Souad Bent Tijani El Habib. Tous propriétaires dans l'indivision avec l'Etat tunisien.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou qui pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1304 du 15 juin 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tunis (délégation d'El Ouardia).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918 relatif à la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n°90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1267 du 27 août 1991 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat aux autres délégations du gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 91-1493 du 21 octobre 1991 relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation dans le gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 93-1068 du 3 mai 1993, relatif à l'étendue des opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Tunis,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tunis en date des 13 et 16 avril 1998.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tunis (délégation d'El Ouardia) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	238	7658
2	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	122	7665
3	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	146	7660
4	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	94	7661
5	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	162	7662
6	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	124	7663
7	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	74	7664
8	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	86	7669
9	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	192	7670
10	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	145	7671
11	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	137	7672
12	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	148	7673
13	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	132	7674
14	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	145	7675
15	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	191	7676

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
16	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	46	7678
17	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	260	7679
18	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	198	7680
19	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	287	7681
20	Sans nom	Secteur d'El Ouardia Délégation d'El Ouardia	106	7682

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu le décret du 28 août 1956, portant création de la caisse d'épargne nationale tunisienne tel que modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'état ou les collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 90-97 du 1er novembre 1990 relative aux comptes courants postaux,

Vu la loi n° 89-442 du 2 juin 1998 relative au code de la poste,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-9 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-517 du 11 mars 1998,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, relatif au régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre Premier

De la création et des attributions

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé "l'office National des Postes" et identifié par son nom commercial "La Poste Tunisienne".

L'office est placé sous la tutelle du ministère chargé de la poste.

L'office est régi dans ses relations avec les tiers par la législation commerciale. Son siège est fixé à Tunis.

Art. 2. - L'office National des Postes a pour mission d'exercer l'activité postale conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

A cet effet, il est chargé notamment de :

- la collecte, le transport et la distribution des envois à l'intérieur et à l'extérieur du pays,
- l'exploitation des services de l'épargne et des comptes courants postaux,
- la fourniture des services relatifs aux mandats postaux,
- la promotion de nouveaux services en matière postale et l'adaptation au développement technologique en ce domaine,
- la participation à l'effort national relatif à l'enseignement supérieur dans le secteur de la poste et les domaines y rattachés,
- la promotion de la coopération avec les institutions nationales et étrangères et les organisations techniques internationales régionales spécialisées dans le domaine de la poste.

- la contribution dans le cadre de sa spécialité à l'application des conventions et des traités ratifiés de l'Union Postale Universelle et des organisations internationales et régionales.

Art. 3. - L'office National des Postes est chargé de fournir les services financiers relatifs à la caisse d'épargne nationale tunisienne et aux comptes courants postaux conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 4. - L'office est chargé de l'émission des timbres-postes servant à prouver la valeur de l'affranchissement postal ainsi que de l'émission des autres valeurs postales et ce, conformément à la législation en vigueur.

Les timbres-postes sont émis selon un programme annuel d'émission fixé par arrêté du ministre chargé de la poste.

Chapitre II

De l'organisation administrative

Art. 5. - L'office National des Postes est administré par un conseil d'administration présidé par le ministre chargé de la poste et comprenant les membres suivants :

- le directeur général de l'Office National des Postes : vice président,

- un représentant du Premier ministre.
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,
- un représentant du ministère chargé de la poste,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l'office national des télécommunications.

le président du conseil d'administration peut inviter à titre consultatif, toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Art. 6. - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

A cet effet, il est chargé notamment de :

1 - Arrêter la politique générale de l'office dans le domaine technique, commercial et financier et en assurer le suivi d'exécution,

2 - arrêter les états financiers,

3 - arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et suivre leur exécution,

4 - arrêter, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les contrats-programmes et suivre leur exécution.

5 - approuver dans le cadre de la réglementation en vigueur, les marchés passés par l'office ainsi que leur règlement définitif.

6 - approuver les conventions d'arbitrage, les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

7 - proposer l'organisation des services de l'office, le statut particulier de son personnel et le régime de rémunération.

8 - délibérer sur les emprunts contractés par l'office.

9 - donner un avis sur les projets de fixation des tarifs des prestations rendues par l'office.

10 - autoriser toutes transactions relatives aux acquisitions ou aliénations des immeubles conformément à la législation en vigueur,

11 - approuver le rapport d'activité de l'office de l'année précédente.

Le conseil d'administration délègue au directeur général les pouvoirs qu'il juge nécessaire pour assurer la direction générale de l'office conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son président et ce, pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et figurant sur un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance, à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat ainsi qu'au ministre chargé de la poste et au ministère du développement économique.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Art. 8. - Le directeur général de l'Office National des Postes désigne un cadre de l'office pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l'office et consignés par le président du conseil d'administration et un administrateur.

Le président du conseil et deux administrateurs au moins signent des copies et des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Les procès-verbaux des réunions des conseils d'administration seront établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil.

Art. 9. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, et en cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Dans ce cas les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 10. - le directeur général de l'office national des postes est désigné par décret sur proposition du ministre chargé de la poste.

Le directeur général bénéficie de la rémunération, des indemnités et des avantages attribués au président directeur général d'une entreprise publique.

Le directeur général assure la direction administrative, technique et financière de l'office, il possède les pouvoirs de décision dans toutes les questions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration ou qui lui sont déléguées par ce dernier conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et révoque, conformément au statut particulier du personnel de l'office et à la législation en vigueur.

Le directeur général est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints, désignés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 11. - le directeur général est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement de l'office. Il prend, à cet effet, et dans la limite de ses attributions toutes initiatives et décisions nécessaires.

Il est chargé notamment de :

- présider le conseil d'administration en cas d'absence du président du conseil,

- étudier, présenter et proposer toutes les questions aux délibérations du conseil d'administration,

- représenter l'office auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,

- passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur,
 - régler les traitements, salaires, indemnités et avantages des agents conformément à la réglementation en vigueur.
 - procéder aux ordres de recettes et dépenses,
 - approuver les projets techniques.
- le directeur général de l'office peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions à des agents placés sous son autorité.

Chapitre III

De l'organisation financière

Art. 12. - Le conseil d'administration arrête chaque année, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les budgets prévisionnels de fonctionnement, d'investissement et le schéma de financement y afférent. Les budgets font ressortir les prévisions des recettes et des dépenses.

- 1) Les recettes de l'office comprennent :
 - les recettes découlant des prestations rendues par l'office dans l'exercice normal de sa mission,
 - les produits des dons et legs,
 - les subventions accordées par l'Etat,
 - les emprunts
 - les ressources diverses.
- 2) Les dépenses de l'office comprennent :
 - les dépenses de fonctionnement
 - les dépenses d'investissement
 - les frais de gestion et d'entretien des immeubles et des biens de l'office,
 - les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles de l'office,
 - toutes autres dépenses entrant dans le cadre de la mission de l'office.

Art. 13. - La comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

Chapitre IV

De la tutelle de l'Etat

Art. 14. - La tutelle du ministère chargé de la poste sur l'office national des postes consiste en l'exercice des attributions ci-après :

- l'approbation des contrats-programmes et le suivi de leur exécution
- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution
- l'approbation des états financiers
- l'approbation des délibérations du conseil d'administration.

D'une manière générale tous les actes de gestion qui sont soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 15. - Le ministère chargé de la poste procède à l'examen des questions suivantes :

- le statut particulier du personnel de l'office
- le tableau de classification des emplois
- le régime de rémunération
- l'organigramme
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels
- la loi des cadres
- le classement de l'office et la rémunération du directeur général.

Les documents relatifs à ces questions sont transmis au ministère du développement économique pour avis et présentation à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 16. - L'Office National des Postes doit communiquer au ministère chargé de la poste et au ministère du développement économique les documents ci-après :

- les contrats-programmes et les rapports annuels de leur exécution,
 - les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement
 - les états financiers
 - les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction
 - les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration
 - les états mensuels de la situation des liquidités de l'office.
- Arrêtés à leurs échéances, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser 15 jours.

Art. 17. - L'office National des Postes communique, pour information, au ministère des finances, les documents ci-après :

- les contrats-programmes
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement
- les états financiers
- les états mensuels de la situation des liquidités de l'office

Arrêtés à leurs échéances, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser 15 jours.

Art. 18. - Il est désigné auprès de l'Office National des Postes un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 19. - Les ministres des finances, des communications et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 15 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 4 juin 1998, portant approbation du guide des investisseurs et promoteurs privés dans le secteur des industries manufacturières et des services.

Le ministre de l'industrie,

Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, portant attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 13 mai 1997, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'industrie et aux conditions de leur octroi,

Vu le guide des investisseurs et promoteurs privés dans le secteur des industries manufacturières et des services,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le guide des investisseurs et promoteurs privés relatif au secteur des industries manufacturières et des services.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de l'application du présent guide.

Art. 3. - Les services concernés du ministère de l'industrie assurent la mise à jour du présent guide chaque fois que la nécessité l'exige.

Art. 4. - Les services concernés du ministère de l'industrie mettent le présent guide à la disposition des investisseurs et promoteurs privés.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 1998.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Guide des investisseurs et des promoteurs dans le secteur des industries

Manufacturières et des services

I - Champ d'application

A - Industries manufacturières

B - Activités de services liés à l'industrie.

II - Procédure de la déclaration des projets d'investissements

A - Dépôt de la déclaration

B - Activités soumises à autorisation préalable et participation étrangère.

III - Avantages communs

IV - Avantages spécifiques

A - Avantages accordés à l'exportation

B - Avantages au développement régional

C - Avantages liés au développement agricole

D - Promotion de la technologie

E - Nouveaux promoteurs

F - Petites entreprises et petits métiers

G - Autres avantages.

V - Références des textes d'application

VI - Présentation du guichet unique

VII - Adresses utiles

I - Champ d'application

A - Industries manufacturières* :

1 - Industries de matériaux de construction, céramique et verre

2 - Industries chimiques

3 - Industries diverses

4 - Industries textiles d'habillement et du cuir

5 - Industries mécaniques, métalliques, métallurgiques et électriques

6 - Industries agro-alimentaires.

B - Activités de service liées à l'industrie*

1 - Les communications

2 - Services informatiques

3 - Services d'études, de conseils, d'expertises d'assistance

4 - Services de recherche - développement

5 - Autres services :

* Décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifié par les décrets n° :

- 95-1095 du 24 juin 1995

- 96-632 du 15 avril 1996

96-1234 du 6 juillet 1996

- 96-2229 du 11 novembre 1996

- 97-503 du 14 mars 1997

- 97-783 du 5 mai 1997

- 98-29 du 12 janvier 1998.

II - Procédure de la déclaration des projets d'investissement

A - Dépôt de la déclaration

L'investissement est libre. Il se réalise sur simple déclaration.

La demande de déclaration dans les activités sus-mentionnées est déposée auprès du guichet unique de l'API ou de la direction régionale territorialement compétente.

Après instruction de cette demande l'API délivre une attestation de dépôt de déclaration du projet d'investissement.

B - Activités soumises à autorisation préalable et participation étrangère

Pour les activités suivantes un agrément préalable est exigé :

- auprès du ministère de l'industrie pour la fabrication d'armes et munitions, parties et pièces détachées,

- auprès du ministère de l'industrie pour le tissage de tapis mécanique et de moquette,

- auprès du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire pour le recyclage et la transformation des déchets et ordures,

- auprès du ministère de l'agriculture pour l'exécution des puits et forage d'eaux,

- auprès du ministère de l'industrie pour la brasserie, malterie et la préparation de vins,

- auprès du ministère des finances pour l'industrie du tabac,

- auprès du ministère de la jeunesse et de l'enfance pour les services d'organisation des manifestations sportives et de jeunesse,

Les investisseurs étrangers peuvent détenir sans autorisation préalable jusqu'à 100% du capital des projets à l'exception de certaines activités de services autres que totalement exportatrices qui sont soumises à l'approbation préalable de la commission supérieure d'investissement lorsque la participation étrangère dépasse 50%.

Il s'agit des activités ci-après :

- le transport,

- les communications,

- l'éducation, l'enseignement et la formation professionnelle,

- la production et les industries culturelles,

- l'animation de la jeunesse et l'encadrement de l'enfance,

- les travaux publics,

- la promotion immobilière

- autres services :

* services topographiques,

* électricité de bâtiments,

- * pose de carreaux et de mosaïques,
- * pose de vitres et de cadres,
- * pose de faux plafonds,
- * façonnage de plâtre et pose d'ouvrage en plâtre,
- * étanchéité des toits,
- * entreprise de bâtiment,
- * traduction et service linguistique,
- * services de gardiennage,
- * organisation de congrès, séminaires, foires et expositions,
- * éditions et publicité.

III - Avantages communs

(Articles 7,8 et 9 du code d'incitations aux investissements).

Sur simple déclaration, le projet d'investissement bénéficie des avantages communs ci-après :

- La déduction dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'IRPP ou à l'IS au titre des sommes réinvesties dans la souscription ou à l'augmentation du capital des entreprises régies par le code d'incitations aux investissements sous réserve du minimum d'impôt.
- La déduction des sommes réinvesties au sein même de l'entreprise dans la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés sous réserve du minimum d'impôt.
- L'exonération des droits de douanes, des taxes d'effets équivalents, la suspension du droit de consommation et l'imposition de la TVA au taux réduit de 10% au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement.
- La suspension de la TVA et du droit de consommation au titre des équipements fabriqués localement toutefois et dès l'entrée en production, les équipements fabriqués localement supportent un taux de TVA de 10%.
- La possibilité de choisir le régime de l'amortissement dégressif au titre des matériels et des équipements de production.

IV- Avantages spécifiques

Les avantages spécifiques prévus par le code d'incitations aux investissements sont fixés selon les objectifs ci-après :

- exportation
- développement régional
- développement agricole
- promotion de la technologie
- nouveaux promoteurs
- petites entreprises et petits métiers
- investissement de soutien
- autres avantages.

A - Avantages accordés à l'exportation

A. 1. Régime totalement exportateur

(Articles 10 à 20 du code d'incitations aux investissements)

Les entreprises totalement exportatrices bénéficient des avantages ci-après :

- déduction totale des revenus et bénéfices de l'assiette de l'impôt durant les dix premières années d'activité et la déduction de 50% au delà de cette période sous réserve du minimum d'impôt,
- dégrèvement total au titre des bénéfices ou revenus réinvestis dans le capital ou à l'augmentation de capital des entreprises totalement exportatrices sous réserve du minimum d'impôt,
- dégrèvement fiscal total au titre des bénéfices réinvestis au sein même de la société sous réserve du minimum d'impôt,

- liberté d'importer en franchise des droits et taxes, des biens et intrants nécessaires à la production,
- exonération totale des droits et taxes au titre de l'activité de l'entreprise : TVA, droits d'enregistrement....
- possibilité d'écouler sur le marché local jusqu'à 20% du chiffre d'affaires,
- possibilité de recruter librement 4 agents de direction et d'encadrement de nationalité étrangère.

A - 2 Régime partiellement exportateur

(Article 21 et 22 du code d'incitations aux investissements)

Les entreprises réalisant des opérations d'exportation bénéficient, durant leur activités des avantages suivants :

- suspension de la TVA et du droit de consommation sur les biens, produits et services nécessaires à la réalisation d'opérations d'exportation,
- déduction totale des bénéfices provenant d'opérations d'exportation pour une période de 10 ans. Au delà de cette période, cette déduction est ramenée à 50% sous réserve du minimum d'impôt.
- assouplissement des régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel au profit des biens et produits importés et destinés à être transformés en vue de leur réexportation,
- remboursement des droits de douane et des taxes sur les matières premières et des produits semi-finis destinés à être transformés pour être réexportés,
- remboursement de la quotité des droits de douane sur les équipements imputés à la partie exportée.

B - Développement régional

(Articles 23 à 25 du code d'incitations aux investissements)

B. 1. Activités éligibles :

- les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières telles que fixées par le décret n° 94-492 du 28 février 1994,

- les activités de services suivantes :

- * montage d'usines industrielles,
- * analyse et essai de produits industriels,
- * maintenance d'équipements et d'installations industrielles,
- * rénovation et reconditionnement de matériel industriel,
- * installations électroniques et de télécommunications.

B. 2 Zones d'implantation

B2.1 Zones de développement régional :

- gouvernorat de Béja,
- gouvernorat de Jendouba,
- gouvernorat du Kef,
- gouvernorat de Siliana,
- gouvernorat de Zaghouan,
- gouvernorat de Kairouan,
- gouvernorat de Kasserine,
- gouvernorat de Sidi Bouzid,
- gouvernorat de Gafsa,
- gouvernorat de Tozeur,
- gouvernorat de Kébili,
- gouvernorat de Tataouine,
- les délégations de Kondar et Sidi El Hénî du gouvernorat de Sousse,
- les délégations d'Agareb, Jebeniana, Skhira, Hancha, Menzel Chaker, Ghraïba, Bir Ali Ben Khelifa, Kerkennah et d'El Amra du gouvernorat de Sfax,

- les délégations de Medenine, Ben Guerdane, Sidi Makhlof, Béni Khedèche du gouvernorat de Medenine,
- les délégations d'El Hamma, Matmata nouvelle, Matmata ancienne, Mereth et Menzel Habib du gouvernorat de Gabès,
- les délégations de Gazella, Sejnane et Joumine du gouvernorat de Bizerte,
- les délégations de Sidi Alouene, Hbira, Souassi, Ouled Chamekh, Chorbane et Mellouleh du gouvernorat de Mahdia.

B2.2 Zones de reconversion minière :

- les délégations d'Om El Araïs, de Redeyef, de Metlaoui et M'dhila du gouvernorat de Gafsa,
- les délégations de Kalaât Snene, Kalaâ Khasba, Jerissa, Sakiet Sidi Youssef et du Sers du gouvernorat du Kef.

B.3. Avantages

B.3.1 Avantages fiscaux :

- Déduction de la totalité des revenus ou bénéfices de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés pendant les 10 premières années,
- Déduction de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les 10 années suivantes sous réserve du minimum d'impôt,
- Déduction totale des revenus ou bénéfices réinvestis dans la souscription du capital initial ou à son augmentation,
- Déduction totale des bénéfices réinvestis au sein même de la société,
- Exonération de la contribution au FOPROLOS (fonds de promotion de logement pour les salariés) pour les 5 premières années d'exercice.

B.3.2. Avantages financières :

- Prime d'investissement représentant 8% du coût de l'investissement, cette prime est portée à 25% pour les zones de reconversion minière,
- Prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure,
- Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale pour une période de 5 années.

B.4. Procédure de bénéfice de la prime d'investissement :

- déclarer le projet auprès du guichet unique de l'API de la direction régionale territorialement compétente,
- demande adressée à l'API comportant notamment :
 - * activité principale,
 - * régime de l'investissement,
 - * localisation du projet,
 - * données sur le marché,
 - * coût et schéma d'investissement,
 - * participation étrangère,
 - * calendrier de réalisation,
 - * emplois à créer,
 - * matériels à acquérir,
 - * devis des dépenses d'infrastructure et frais d'études.
- instruction du dossier par les services de l'API,
- la décision d'octroi de prime de développement régional sera accordée par décision du ministre de l'industrie après avis de la commission d'octroi d'avantages siégeant à l'API.

B.5 Procédure de déblocage de la prime d'investissement

Le déblocage de la prime d'investissement s'effectue en 3 ou 4 tranches en fonction du coût de l'investissement :

- pour les investissements ne dépassant pas 1 million de dinars, le déblocage s'effectue en 3 tranches :
 - * 40% lors du démarrage du projet,

- * 40% lors de la finition des gros œuvres,
- * 20% à l'entrée en production du projet.
- pour les investissements dépassant 1 million de dinars, le déblocage s'effectue en 4 tranches :
 - * 30% lors du démarrage de la réalisation du projet,
 - * 30% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement,
 - * 20% lors de la réalisation de 80% du coût de l'investissement,
 - * 20% à l'entrée en production du projet.
- demande adressée à la direction régionale concernée, comportant tous les justificatifs de réalisation du projet,
- constat et rapport de suivi établi par la direction régionale,
- instruction du dossier et contrôle des justificatifs de réalisation par les services centraux,
- établissement de l'attestation de déblocage de la prime d'investissement,
- présentation de ladite attestation à la banque intermédiaire qui procèdera à l'appel des fonds, imputé sur le compte FOPRODI, auprès de la banque centrale de Tunisie.

B.6. Procédure de bénéfice de la prise en charge de la cotisation patronale :

- une demande adressée à l'API appuyée d'une attestation d'entrée en production et d'un formulaire "annexe 3" visé par l'inspection du travail territorialement compétente,
- examen par la commission d'octroi d'avantages, siégeant à l'API,
- établissement de la décision par les services de l'API à faire valoir auprès de la CNSS.

B.7. Procédure de bénéfice de la prise en charge des dépenses d'infrastructure :

- la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure est modulée en 3 catégories en fonction de la zone de développement régional :

Catégorie	Quote part de l'Etat	Quote part du promoteur
Première	1/3 du prix de revient	2/3 du prix de revient
Deuxième	1/2 du prix de revient	1/2 du prix de revient
Troisième	2/3 du prix de revient	1/3 du prix de revient

- la commission d'octroi d'avantages émettra son avis sur l'éligibilité du projet à la prise en charge des travaux d'infrastructure ainsi que sur la détermination de la prise d'investissement à accorder,
- la décision d'octroi d'avantages mentionnera :
 - * l'éligibilité du projet à la prime d'investissement et à la prise en charge des dépenses d'infrastructure,
 - * la surface du terrain approuvée.
- modalités de déblocage :
 - cas d'un terrain acquis auprès d'un lotisseur :
 - * le promoteur règle à titre d'avance au lotisseur la quote part du prix du terrain mise à sa charge,
 - * sur présentation justificatifs, la prime au titre de la prise en charge par l'Etat des dépenses pour travaux d'infrastructure est versée au lotisseur,

- - cas d'un terrain appartenant au promoteur :

* le déblocage s'effectue par l'intermédiaire des services de l'API au vu d'une attestation délivrée par l'AFI certifiant la réalisation et l'approbation des travaux d'infrastructure nécessaires au projet,

* le montant de la prise en charge à servir ne peut en cas être supérieur à celui octroyé à un terrain AFI situé dans la même zone ou dans la zone la plus proche,

* la prestation de service fournie par l'AFI fera l'objet d'une facturation à la charge du promoteur à hauteur de 5% du montant des travaux d'infrastructure réalisés.

C - Avantages liés au développement agricole

(Articles 27-30 et 32 du code d'incitations)

C. 1. Activités éligibles :

- les activités de première transformation des produits agricoles et de la pêche et leur conditionnement éligibles aux avantages du développement agricoles sont fixés comme suit :

* transformation du lait dans les zones de production à l'exclusion de la production du yaourt,

* conserveries et semi-conserveries des fruits et légumes et des produits de la pêche,

* conditionnement des produits agricoles et de pêche,

* réfrigération, congélation, déshydratation et lyophilisation des produits agricoles et de la pêche,

* sciage, conditionnement et transformation des produits forestiers,

- les activités de 1ère transformation sus-mentionnées relèvent de la compétence de la commission d'octroi d'avantages siégeant à l'API quand elles ne sont pas intégrées à un projet agricole.

C - Avantages

- Avantages fiscaux :

* souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation donnent lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés,

* déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise, des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés,

* réduction des droits de douane au taux de 10%, suspension de la TVA et droit de consommation dûs à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement,

* déduction des revenus provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés durant les 10 premières années à partir de la date d'entrée en activité effective.

- Avantages financiers :

* prime d'investissement représentant 7% du coût de l'investissement. Cette prime ne peut dépasser 300.000 DT pour les investissements de première transformation du lait,

* prime de 1% du coût total de l'investissement avec un plafond de 5.000 dinars au titre de la participation de l'Etat aux frais d'études.

C-3. Procédure de bénéfice de la prime :

pour les activités de 1ère transformation non intégrées à un projet agricole relevant de la compétence de la commission d'octroi d'avantages siégeant à l'API :

* déclarer le projet auprès du guichet unique ou de la direction régionale territorialement compétente,

* demande adressée à l'API comportant notamment : activité principale, régime de l'investissement, localisation du projet, données sur le marché, coût et schéma d'investissement, participation, étrangère, calendrier de réalisation, emplois à créer,

matériels à acquérir, devis de dépense d'infrastructure et frais d'études,

* instruction du dossier par les services de l'API,

* la décision d'octroi de prime de développement régional sera accordée par décision du ministre de l'industrie après avis de la commission d'octroi d'avantages siégeant à l'API.

C. 4. Procédure de déblocage la prime :

le déblocage de la prime d'investissement s'effectue en 3 ou 4 tranches en fonction du coût de l'investissement :

- pour les investissements ne dépassant pas 1 million de dinars, le déblocage s'effectue en 3 tranches :

* 40% lors du démarrage du projet,

* 40% lors de la finition des gros œuvres,

* 20% à l'entrée en production du projet.

- pour les investissements dépassant 1 million de dinars, le déblocage s'effectue en 4 tranches :

* 30% lors du démarrage de la réalisation du projet,

* 30% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement,

* 20% lors de la réalisation de 80% du coût de l'investissement,

* 20% à l'entrée en production du projet,

- demande adressée à la direction régionale territorialement compétente, comportant tous les justificatifs de réalisation du projet,

- constat et rapport de suivi établi par la direction régionale,

- instruction du dossier et contrôle des justificatifs de réalisation par les services centraux,

- établissement de l'attestation de déblocage de la prime d'investissement,

- présentation de ladite attestation à la banque intermédiaire qui procèdera à l'appel des fonds, imputé sur le compte FOSDA, auprès de la banque nationale agricole.

D - Promotion de la technologie

(Articles 39, 43 et 43 bis)

D. 1. FOPROMAT

D. 1.1. Avantages :

- investissements immatériels :

* audit qualité, audit technologique et étude préalable : 50% du coût de l'investissement avec un plafond de 10.000 dinars,

* assistance technique : 50% du coût de l'investissement avec un plafond de 50.000 dinars,

- investissements matériels :

* acquisition d'équipement de conception et de contrôle à caractère technologique soit 50% du coût de l'investissement avec un plafond de 100.000 dinars.

D. 1.2 Conditions d'éligibilité :

- le FOPROMAT est accordé aux petites et moyennes entreprises, EN PRODUCTION, opérant dans le secteur des industries manufacturières.

D. 1.3. Comment procéder ?

- demande adressée à l'API comportant notamment :

* formulaires à retirer auprès du siège ou des directions régionales de l'API,

* trois derniers bilans de l'entreprise dûment signés et certifiés conforme accompagnés des documents et comptes annexes,

* organigramme de l'entreprise,

* liste des équipements installés et la date de leur acquisition et procédés de fabrication utilisés,

- * présentation étayée des justificatifs du dossier,
- * pour les audits technologiques, les audits de qualité, les études préalables aux investissements technologiques et l'assistance technique, présenter : les termes de référence de l'étude à mener, les devis détaillés (coût et durée) de l'action, les références du bureau d'étude et le profil des experts.

- pour les acquisitions d'équipements de conception ou de contrôle à caractère technologique présenter les factures proforma du ou des fournisseurs retenus.

D. 1.4. Déblocage de l'aide du FOPROMAT :

- le FOPROMAT est accordé par décision du ministre de l'industrie après avis de la commission technique du FOPROMAT siégeant à l'API,

- sur la base de cette décision un contrat programme fixant les conditions et les modalités de déblocage du concours du FOPROMAT est signé entre l'API et l'entreprise bénéficiaire,

- le déblocage de l'aide du FOPROMAT est effectué par les services de l'API conformément aux conditions et modalités prévues par le contrat programme.

- * L'engagement de l'action objet de la demande de bénéfice du FOPROMAT ne doit en aucun cas précéder le dépôt de la demande à l'API (la date et le numéro d'ordre du bureau d'ordre de l'API font foi).

- * Pour les demandes d'acquisition d'équipement il est nécessaire au préalable, de procéder à un diagnostic technique ou à une étude préalable.

- * Les équipements de production sont exclus du bénéfice du FOPROMAT.

- * Les équipements usagés ne sont pas éligibles au FOPROMAT.

- * Les entreprises de services ne sont pas éligibles au FOPROMAT.

- * Le dossier de demande doit être présenté à l'API en double exemplaire.

- * En cas de non commencement d'exécution de l'opération objet du FOPROMAT dans un délai d'un an à partir de la date de la signature de la décision d'avantage, l'entreprise bénéficiaire en est déchue.

- * La déchéance de l'entreprise du FOPROMAT est prononcée par décision du ministre de l'industrie qui doit préalablement entendre l'entreprise bénéficiaire dûment convoquée.

D. 2. Amélioration du taux d'encadrement des entreprises.

D. 2.1. Avantages accordés :

- prise en charge des dépenses de formation du personnel jusqu'à 125.000 dinars,

- prise en charge des cotisations patronales au régime légal de sécurité sociale par l'Etat au taux de 50% (article 43) :

- * pour les équipes supplémentaires introduites pour optimiser la capacité de production,

- * pour les agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (Bac + 4 ou diplôme équivalent), recrutés par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industries, de l'agriculture et de la pêche ainsi que dans les services dont la liste est fixée par décret, à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.

- Prise en charge totale des cotisations patronales au régime légal de sécurité sociale (Art. 43 bis) :

- * pour les nouveaux recrutements d'agents de nationalité tunisienne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité (Bac + 2 ou diplôme équivalent) pour une période de cinq ans à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.

D.2.2. Comment bénéficier de la prise en charge des dépenses de formation du personnel ?

- Dépôt d'un dossier à l'API, comprenant notamment : un aperçu sur les caractéristiques du projet, un aperçu sur le procédé de fabrication, une fiche d'action pour la formation (contenant les objectifs recherchés par la formation, les noms du personnel à former ainsi que leurs cursus, la durée de la formation, les noms et C.V des formateurs et les offres concernant le coût de la formation).

- L'examen du dossier par la commission d'octroi d'avantages siégeant à l'API.

- Le déblocage de la prime s'effectue au niveau du centre national de formation continue et de promotion professionnelle...

E - Nouveaux promoteurs

(Articles 44 à 46 du code d'incitations aux investissements)

E. 1. Conditions d'éligibilité

E. 1.1. Du nouveau promoteur :

sont considérés nouveaux promoteurs les personnes physiques de nationalité tunisienne regroupés ou non en société, qui :

- ont l'expérience et les qualifications requises,
- assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet,

- ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers,

- réalisent leur premier projet d'investissement.

E. 1.2. Des activités :

- industries manufacturières implantées dans les zones d'encouragement au développement régional,

- industries manufacturières totalement exportatrices,

- industries manufacturières partiellement exportatrices implantées dans les zones autres que celles d'encouragement au développement régional. (Annexe 2 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994).

- activités de services. (Annexe 1 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994).

E. 1.3 De l'investissement :

- coût global de l'investissement, fonds de roulement inclus, ne dépassant pas 1 million de dinars,

- schéma de financement comportant au moins 25% de fonds propres y compris la dotation remboursable.

E.2. Avantages :

- dotation remboursable sur 12 ans avec un taux d'intérêt de 3% dont 5 ans de délai de grâce,

- prime d'investissement de 6% du coût du projet dont le montant d'investissement ne dépasse pas 300.000 dinars fonds de roulement compris,

- prime fixée à 1% du coût du projet plafonnée à 5.000 dinars au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des frais d'étude.

- prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale durant les 5 premières années d'activité effective.

E. 3. Comment bénéficier de la dotation et des primes ?

- Dossier de demande d'avantages financiers à déposer auprès d'une banque conventionnée comportant :

- * étude de faisabilité du projet,

- * fiche individuelle, à retirer auprès de l'API, dûment remplie par le promoteur et un engagement signé et légalisé,

- * C.V du promoteur appuyé des justificatifs de qualifications et d'expériences,

- Après un délai maximum de 45 jours à partir de la date de la réception de la demande d'avantages financiers, la banque doit :

- * soit présenter le dossier à l'API,
- * soit informer le promoteur des raisons qui ont conduit à la non présentation de son dossier à l'API.

- Les projets présentés par les banques conventionnées sont examinés par une commission siégeant à l'API.

E. 4. Procédure de au déblocage

E. 4. 1. Pour le déblocage de la dotation :

- établissement par les services de l'API d'une décision de financement "nouveaux promoteurs" qui sera soumise à la signature du ministre de l'industrie,

- présentation par le promoteur de cette décision à sa banque.

E. 4.2. Pour le déblocage de la prime d'investissement :

- demande adressée à la direction régionale territorialement compétente, comportant tous les justificatifs de réalisation du projet,

- constat et rapport de suivi établi par la direction régionale,
- instruction du dossier et contrôle des justificatifs de réalisation,

- établissement de l'attestation de déblocage de la prime d'investissement.

A rappeler que le déblocage de la prime s'effectue en 3 tranches.

E. 5. Procédure de bénéfice de la prise en charge de la cotisation patronale :

- une demande adressée à l'API appuyée d'une attestation d'entrée en production et d'un formulaire "annexe 3" visé par l'inspection du travail territorialement compétente,

- examen par la commission d'octroi d'avantages,
- établissement de la décision par les services de l'API.

F - Petites entreprises et petits métiers "FONAPRAM"

(Articles 47 du code d'incitations aux investissements)

F. 1. Conditions d'éligibilité

F. 1. 1. Du promoteur

- Personnes de nationalité tunisienne, s'érigeant en :

- * entreprise individuelle,
- * société de personne,
- * coopérative.

- Justifiant des qualifications requises et s'engageant à assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet.

F.1.2. Des activités :

activités industrielles et de service fixées par le décret n° 94-814 du 11 avril 1994 relatif à la définition des petites entreprises à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles tel que modifié par le décret n° 96-1444 du 12 août 1996.

F. 1.3. De l'investissement :

- coût global de l'investissement, fonds de roulement inclus, ne dépassant pas 50.000 dinars,
- schéma d'investissement comportant au moins 40% de fonds propres y compris la dotation remboursable.

F. 2. Avantages :

- dotation au capital remboursable, sans intérêts, sur une période ne dépassant pas 11 ans dont 7 années de délai de grâce,
- prime d'investissement de 6% du coût de l'investissement.

F. 3. Procédure de bénéfice de la dotation et de la prime "FONAPRAM" :

- attestation de dépôt de déclaration délivrée par l'API ou par l'office national de l'artisanat (ONA),

- présentation du dossier à la banque après avis de la direction régionale de l'ONA (activités artisanales), pour décision de financement. Le dossier doit comporter :

- * un formulaire dûment rempli à retirer auprès de la banque,
- * une copie de la C.I.N,
- * les attestations ou diplômes justifiant les qualifications du promoteur,
- * un engagement signé et légalisé,
- * un contrat de location pour 2 ans du local devant abriter le projet,
- * les factures proforma des équipements à acquérir.

F. 4. Comment procéder au déblocage ?

- pour le déblocage de la prime d'investissement et de la dotation remboursable s'adresser à la banque intermédiaire,

- tranche de déblocage :

- * 50% lors du démarrage de la réalisation du projet,
- * 50% à l'entrée en production du projet.

G - Autres avantages

(Articles 52, 53 et 54 du code d'incitations aux investissements) :

- des avantages additionnels fiscaux et financiers peuvent être accordés aux investissements qui revêtent une importance particulière pour l'économie nationale ou pour les régions frontalières,

- des avantages fiscaux et financiers peuvent être accordés à la reprise d'entreprises,

- des avantages fiscaux peuvent être accordés aux entreprises industrielles fabriquant des biens d'équipements.

V - Références des textes d'application :

- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements,

- Code d'incitations aux investissements tel que modifié par les articles 18, 19, 24, 25, 26 et 27 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997 et complété par la loi n° 97-79 du 25 novembre 1997.

- Décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements, tel que modifié et complété par les décrets n° 95-1095 du 24 juin 1995, n° 96-1234 du 6 juillet 1996, n° 96-2229 du 11 novembre 1996, n° 96-632 du 15 août 1996, n° 97-503 du 14 mars 1997, n° 97-783 du 5 mai 1997 et n° 98-29 du 12 janvier 1998.

- Décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que complété par les décrets n° 96-40 du 9 janvier 1996, n° 96-1560 du 9 septembre 1996, n° 97-629 du 7 avril 1997 et n° 97-2107 du 3 novembre 1997.

- Décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les décrets n° 95-2430 du 11 décembre 1995 et n° 96-1765 du 23 septembre 1996.

- Décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié et complété par le décret n° 95-1767 du 2 octobre 1995.

- Décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 95-1729 du 25 septembre 1995.

- Décret n° 94-493 du 28 février 1994, relatif à la détermination de la liste des activités de services bénéficiant des encouragements prévus par l'article 43 du code d'incitations aux investissements.

- Décret n° 94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques, tel que modifié par le décret n° 95-38 du 9 janvier 1996 et n° 96-1672 du 18 septembre 1996.

- Décret n° 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche.

- Décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant les taux minimums de fonds propres.

- Décret n° 94-423 du 14 février 1994, fixant les modalités de contrôle douanier des entreprises totalement exportatrices et les conditions de prise en charge des frais y afférents.

- Décret n° 94-424 du 14 février 1994, fixant les modalités et les conditions du remboursement des droits de douane et des taxes d'effets équivalents acquittés sur les biens d'équipement qui n'ont pas de similaires fabriqués localement.

- Décret n° 94-422 du 14 février 1994, fixant le cautionnement forfaitaire garantissant les droits et taxes des importations sous les régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel.

- Décret n° 94-79 du 17 janvier 1994, fixant les modalités de recrutement des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère par les entreprises totalement exportatrices.

- Décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements.

- Décret n° 97-308 du 3 février 1997, fixant les conditions des ventes pouvant être effectuées en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices.

- Décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité, ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages aux quels elles sont éligibles tel que modifié et complété par le décret n° 96-1444 du 12 août 1996.

- Décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitations aux investissements tel que complété par les décrets n° 95-23 du 9 janvier 1995, n° 95-1707 du 17 septembre 1995 et n° 96-1552 du 9 septembre 1996.

- Décret n° 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements accordés en faveur des équipements destinés à l'économie d'énergie, à la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et à la recherche de la géothermie, des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution ou à la collecte, la transformation et le traitement de déchets et ordures, des équipements nécessaires à la formation professionnelle et des équipements nécessaires à la recherche - développement.

- Décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise d'énergie.

- Décret n° 95-2477 du 18 décembre 1995, portant application du régime fiscal privilégié à l'importation de matières premières, produits et articles nécessaires pour la fabrication des biens d'équipement n'ayant pas de similaires fabriqués localement, prévu par l'article 54 du code d'incitations aux investissements.

- Décret n° 96-633 du 15 avril 1996, modifiant le décret n° 92-126 du 20 janvier 1992, fixant l'organisation administrative et

financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie.

VI - Présentation du guichet unique.

Le guichet unique ou centre de formalités administratives a été mis en place depuis le 1er septembre 1989 au siège de l'agence de promotion de l'industrie.

La création de ce guichet s'insère dans le cadre de la simplification des procédures administratives et de la réduction des délais y afférents.

De par les prestations qu'il est habilité à fournir, le guichet unique se compose :

1. d'un bureau API pour le dépôt et la délivrance des déclarations d'investissement dans les secteurs de l'industrie manufacturière et des services liés à l'industrie,

2. d'un bureau de recette des finances pour l'enregistrement des statuts, procès verbaux, déclarations de souscription et autres actes constitutifs des sociétés.

3. d'un bureau des impôts pour la déclaration d'ouverture et l'octroi de la carte d'identification fiscale,

4. d'une antenne de greffe du tribunal de première instance pour le dépôt des actes des sociétés, l'immatriculation au registre du commerce et l'enregistrement des contrats et nantissements,

5. d'un bureau des douanes pour la délivrance du code en douane,

6. d'un bureau de l'imprimerie officielle pour la publication au JORT des avis de constitution des sociétés,

7. d'une antenne de la banque centrale de Tunisie pour toutes informations en matière de crédits, de change et de commerce extérieur,

8. d'un bureau de la municipalité de Tunis pour les opérations de légalisation de signatures et certification conforme des copies aux originaux des documents,

9. d'un bureau du "centre de promotion des exportations" pour le dépôt et la remise des déclarations d'investissement dans des projets de commerce international ainsi que pour toutes informations concernant la promotion des exportations.

10. d'un bureau de la chambre de commerce et l'industrie de Tunis pour la vente des titres de commerce et la délivrance de certificat d'origine, ainsi que les carnets de transport international (TIR) et des carnets ATA,

11. d'un bureau du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire pour aider les promoteurs et leur fournir toutes les informations relatives à l'environnement et à la lutte contre la pollution,

12. d'un bureau du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

VII - Adresses utiles

Représentations de l'API en Tunisie :

Ariana : 6, rue Omar Ibn Khattab 2080 - Ariana

Tél. : (01) 716.064 - Fax : (01) 709.437

Ben Arous : 59 avenue de France 2013 - Ben Arous

Tél. : (01) 388.755 - Fax : (01) 389.091

Béja : Avenue Habib Bourguiba Imm. CTAMA 9000 Béja

Tél. : (08) 457.205 - Fax : (08) 456.522

Bizerte : 25 rue Ibn Khaldoun 7000 Bizerte

Tél. : (02) 433.556 - Fax : (02) 433.667

Gabès : Angle avenue Farhat Hached rue El Tanmia 6000 Gabès

Tél. : (05) 272.855

Gafsa : 6 rue Bagdad BP 214 - 2100 Gafsa

Tél. : (06) 221.535 - Fax : (06) 221.535

Médenine : Avenue Habib Bourguiba Imm. Hamroun 4100 Médenine

Tél. : (05) 640.102

Jendouba : rue Khémaï Hajri BP 195 8100 Jendouba

Tél. : (08) 631.577/630.012

Kairouan : Rue Mongi Bali Imm. Belhaj 3100 - Kairouan

Tél. : (07) 221.283 - Fax : (07) 228.355

Kasserine : 2 rue Jebbari Imm. Gasmi 1200 - Kasserine

Tél. : (07) 474.722 - Fax : (07) 474.722

Kébili : Route de Gabès BP 34 - 4200 - Kébili

Tél. : (05) 490.234

Le Kef : BP 210 - 7100 - Le Kef

Tél. : (08) 220.942 - Fax : (05) 221.276

Mahdia : Place du 1er Mai Imm. BT 5100 - Mahdia

Tél. : (03) 680.527/695.756 - Fax : (03) 695.006

Tataouine : Av. H. Chaker, Imm. Doukali 4130 - Tataouine

Tél. : (05) 860.647 - Fax : (05) 860.647

Monastir : Rue Ibn Sinna 5000 Monastir

Tél. : (03) 462.855/462.594 - Fax : (03) 462.594

Nabeul : 12 rue Khéreddine 8000 - Nabeul

Tél. : (02) 286.963 - Fax : (02) 286.973

Sfax : 1 rue Bejaya 3000 - Sfax

Tél. : (04) 224.320/224.370 - Fax : (04) 210.704

Sidi Bouzid : 6 rue Ibn Jazzar 9100 - Sidi Bouzid

Tél. : (06) 633.890 - Fax : (06) 634.802

Sousse : Rue de Nice, Imm. Boukadida 4001 Sousse

Tél. : (03) 222.404/227.809 - Fax : (03) 227.809

Tozeur : avenue Aboul Kacem Echabi 2150 - Tozeur

Tél. : (06) 452.919

Tunis : 67 Bd. 20 mars 2000 - Le Bardo

Tél. : (01) 227.935/227.936 - Fax : (01) 227.935

Zaghouan : Cité administrative 1100 - Zaghouan

Tél. : (02) 675.855 - Fax : (02) 676.263

Siliana : Rue de Bizerte 6100 - Siliana

Tél. : (08) 871.463 - Fax : (08) 871.463.

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 2 juin 1998, portant approbation du guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de la culture.

Le ministre de la culture,

Vu le code d'incitations aux investissements tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère de la culture,

Vu le décret n° 94-490 du 28 février 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements de production et d'industrie culturelle susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitations aux investissements.

Vu l'arrêté du ministre des finances et du ministre de la culture du 21 février 1992, fixant la liste des organismes associations oeuvres sociales et programmes admis à bénéficier de dons et subventions déductibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

Vu le décret n° 96-1875 du 17 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 7 juillet 1995, relatif aux prestations fournies par le ministère de la culture et aux formalités nécessaires pour leur obtention,

Vu l'arrêté du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la culture,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le guide des investisseurs et promoteurs privés dans le secteur de la culture annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Tous les services concernés du ministère de la culture sont chargés d'appliquer les dispositions de ce guide.

Art. 3. - Les services concernés du ministère de la culture sont chargés d'actualiser, en cas de besoin, ce guide.

Art. 4. - Les services concernés du ministère de la culture sont chargés de mettre ce guide à la disposition des investisseurs et des promoteurs privés.

Art. 5. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juin 1998.

Le Ministre de la Culture
Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

I - champ d'application

Bénéficient des encouragements prévus par le code d'incitations aux investissements, au titre du développement culturel, les investissements se rapportant aux activités suivantes :

- 1) Restauration, exploitation et animation des sites, ensembles et monuments culturels archéologiques et historiques.
- 2) Création des musées.
- 3) Bureaux d'études et de suivi des projets relatifs au patrimoine.
- 4) Entreprises de travaux de restauration.
- 5) Livre, édition, impression, diffusion.
- 6) Projection de films à caractère social et culturel.
- 7) Musique et danse.
- 8) Industries cinématographiques et audiovisuelles.
- 9) Centres culturels.
- 10) Foires culturelles.
- 11) Production cinématographique, théâtrale et télévisuelle.
- 12) Arts Graphiques.
- 13) Arts plastiques.
- 14) Design.
- 15) Entreprise de son et lumière.
- 16) Galeries d'expositions culturelles.
- 17) Archives sur microfilms.
- 18) Autres projets à caractère culturel agréés par le ministère de la culture.

Les investissements dans les activités ci-dessus mentionnées sont réalisés librement sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de ces activités et de déposer une déclaration d'investissement auprès du guichet unique de l'API ou des services concernés du ministère de la culture, qui en contrepartie, délivrent au promoteur une "attestation" de dépôt de déclaration d'investissement".

Les activités de 1 à 8 ci-dessus mentionnées sont soumises à l'approbation de la commission supérieure d'investissement au cas où la participation étrangère dépasse 50 % du capital de l'entreprise.

II - Procédures et formalités de réalisation d'un projet culturel dans les domaines suivants :

I - Industrie cinématographique : cinéma et vidéo.

II - Théâtre.

III - Patrimoine.

IV - Livre, édition, impression, diffusion.

V - Musique et danse.

VI - Animation culturelle.

VII - Arts plastiques.

I - Industrie cinématographique : cinéma et vidéo

1 - Production cinématographique :

A - Création d'entreprises de production de films

Conditions : - Entreprise tunisienne.

- Capital minimum de 5.000 DT.

- Autorisation du ministère de la culture.

Intervenants : Ministère de la culture (direction des arts audio-visuels).

Procédure : Dépôt d'un dossier comprenant :

- Le statut de l'entreprise.

- Le bulletin n° 3 du dirigeant de l'entreprise (promoteur, P.D.G ou gérant).

- Une attestation bancaire justifiant le capital de l'entreprise.

Délai : 2 semaines.

Références : Loi n° 60-19 du 27 juillet 1960.

Décret n° 84-986 du 27 août 1984.

B - Aide à la production cinématographique

Conditions :

- l'octroi de cette subvention est subordonné au dépôt de 15 exemplaires d'un dossier relatif au projet de création, auprès du ministère de la culture (direction des arts audio visuels).

Délai :

- Les délais pour l'octroi de la subvention sont communiqués par voie de presse.

Références : - Loi n° 60-19 du 27 juillet 1960 (cinéma).

- Décret n° 81-823 du 23 mai 1981 modifié par le décret n° 89-996 du 20 juillet 1989.

2) Création d'entreprises d'importation et de distribution.

Conditions : Demande d'agrément adressée au ministère de la culture.

Intervenants : Ministère de la culture (direction des arts audiovisuels).

Références : - Loi n° 60-19 du 27 juillet 1960 (cinéma).

- Loi n° 88-60 du 27 juillet 1988 (vidéo).

3 - Création de salles de cinéma et de vidéo-clubs :

Procédure : dépôt d'une demande d'autorisation au nom du ministre de la culture (à la direction de l'audio-visuel)

accompagnée d'un descriptif du projet et des pièces justificatives y afférentes.

Intervenants : - Gouverneur territorialement compétent.

Références : décret n° 457/89 du 24 mars 1989.

4 - Avantages fiscaux au profit des producteurs, des distributeurs et des exploitants cinématographiques.

Intervenants : - Ministère de la culture (direction des arts audio-visuels).

- Ministère des finances.

Procédures : - Présentation d'une demande d'attestation d'exonération accompagnée de la liste du matériel à importer.

Délai : - 1 semaine.

Références : - Décret n° 88-1609 du 7 septembre 1988, fixant bénéficier les produits et articles culturels importés de la réduction du taux de droit de douane au minimum légal de perception et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.

II - Théâtre

1) Création ou exploitation d'une salle de théâtre

Intervenants : - Ministère de la culture (direction générale des services communs).

- Municipalité.

- Procédure : dépôt d'un dossier technique auprès du ministère de la culture.

- Délai : selon l'état du local et sa fonctionnalité.

2) exercice d'une activité théâtrale au sein d'une société à vocation culturelle

Intervenants : Ministère de la culture (direction des arts scéniques et direction des affaires juridiques).

Procédure : dépôt d'un dossier comprenant :

- Une demande au nom du ministre de la culture.

- La carte professionnelle du promoteur ou de l'un de ses associés.

- Les documents juridiques (statut, extrait du registre du commerce et carte d'identité fiscale).

Délai : 1 mois.

Références : Loi n° 86-15 du 15 février 1986.

- Décret n° 89-397 du 15 mars 1989.

- Décret n° 89-399 du 24 mars 1989.

3) Aide à la production théâtrale professionnelle

Intervenants :

Ministère de la culture (direction des arts scéniques, direction générale des services communs et commission consultative d'octroi d'aide à la production théâtrale professionnelle).

Procédure :

Dépôt d'un dossier administratif et technique, suite à la publication du communiqué de presse au cours de la période allant de la fin décembre à la mi-février de la nouvelle année, comprenant :

- Les documents administratifs et juridiques de l'organisme concerné.

- Un dossier administratif et technique.

Délai : 1 mois après la signature du rapport final de la commission.

Références :

- Loi n° 86-15 du 15 février 1986.

- Décret n° 89-396 du 15 mars 1989.

- Décret n° 89-397 du 15 mars 1989.

- Décret n° 89-399 du 24 mars 1989.

4) Aide à la diffusion

A - Prise en charge financière des cachets de représentations.

Intervenants : - Ministère de la culture (direction des arts scéniques)

- Délégations régionales de la culture.

Procédure : - Les délégations régionales de la culture soumettant à la direction des arts scéniques un projet de programmation théâtrale semestrielle dans la région. Ces programmes sont finalisés par la direction des arts scéniques après consultation des parties intéressées (responsables des troupes théâtrales).

- Le ministère de la culture paye les cachets de représentations alors que les parties accueillantes prennent en charges les frais d'hébergement.

références : Circulaire du ministère de la culture n° 2 du 13 janvier 1998.

B - Réduction sur les droits de douanes

Intervenants : - Ministère de la culture (direction générale des services communs), l'API et les services de douane.

Bénéficiaires : - Les troupes et espaces privés agréés par le ministère de la culture.

- Les troupes et espaces publics tels que les théâtres municipaux, le théâtre national, la troupe de la ville de Tunis et les centres d'art dramatique comprenant :

- Une demande écrite au nom du ministre de la culture.

- L'agrément de la troupe ou la patente de l'espace culturel.

- Un formulaire de privilège (à retirer du guichet unique de l'API).

- Une facture proformat.

- Après étude du dossier et accord, le ministère de la culture signe le formulaire de privilège et délivre à l'intéressé, une attestation portant la liste des équipements importés jouissant d'une réduction sur la TVA et les droits de consommation conformément aux dispositions des décrets désignés ci-après.

Références : - Décret 88-1609 du 7 septembre 1988.

- Décret n° 94-490 du 28 février 1994 (article 49).

5) Carte professionnelle d'arts dramatiques et scéniques

Intervenants : Ministère de la culture (direction des arts scéniques et commission consultative d'octroi des cartes professionnelles).

Procédure : Dépôt d'un dossier administratif et artistique comprenant :

- Une demande au nom du ministre de la culture.

- Un extrait de naissance.

- Une photocopie de la carte d'identité nationale.

- 4 photos d'identité.

- des attestations scolaires, professionnelles et artistiques.

- Deux imprimés d'engagement (à retirer de la direction des arts scéniques).

Délai : 1 mois après la réunion de la commission.

Références :

- Loi n° 86-15 du 15 février 1986.

- Décret n° 89-397 du 15 mars 1989.

6) Visa de spectacle théâtral et scénique

Intervenants : ministère de la culture (direction des arts scéniques et commission nationale d'orientation théâtrale).

Procédure : une demande au nom du ministre de la culture pour le visionnage du spectacle.

Délai : une semaine après la présentation du rapport de la commission.

Références :

- Loi n° 66-62 du 5 juillet 1966.

- Décret n° 89-461 du 22 avril 1989.

III - Patrimoine

A - Restauration et exploitation / ou animation de monuments historiques et d'ensembles historiques et traditionnels.

1er cas : Le mouvement ou l'ensemble historique est une propriété privée.

Etape : Agrément scientifique et technique.

Intervenants :

- Ministère de la culture (agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (A.M.V.P.P.C.), institut national du patrimoine (I.N.P.).

- Ministère du tourisme et de l'artisanat.

Procédure :

- Dépôt d'un dossier technique comprenant :

- Un descriptif du projet.

- Des documents graphiques et techniques sur l'état du mouvement.

- Des documents graphiques et techniques décrivant les travaux de restauration et de reconversion prévus.

- Etude d'impact du projet sur son environnement physique et humain.

Délai : 6 mois.

Références : - Code du patrimoine (loi 94-35 du 24 février 1994).

- Manuel de procédure.

2ème cas : Le monument ou l'ensemble historique et traditionnel est propriété de l'Etat.

Etape : Obtention d'une concession ou d'un contrat d'exploitation d'un domaine de l'Etat.

Intervenants :

- Ministère de la culture (agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (A.M.V.P.P.C.), institut national du patrimoine (I.N.P.).

- Ministère de l'équipement et de l'habitat (M.E.H.).

- Municipalité.

- Ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

- Ministère du tourisme et de l'artisanat après choix du promoteur.

Procédure : dépôt d'un dossier comprenant :

- Descriptif du projet.

- Documents graphiques et techniques de l'état du monument.

- Documents graphiques et techniques décrivant les travaux de restauration et de reconversion prévus.

Délai : 6 mois.

Références : Code du patrimoine historique et des arts traditionnels (loi n° 94-35 du 24 février 1994).

Loi n° 88-11 du 25 février 1988, portant création d'une agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique, telle que modifiée par la loi n° 97-16 du 3 mars 1997.

B - Mise en valeur et animation d'un terrain faisant partie d'un site culturel.

Etape : obtention d'une concession de mise en valeur d'un domaine de l'Etat.

- Ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

- Ministère du tourisme et de l'artisanat.
- Ministère de l'équipement et de l'habitat.

Procédure :

- dépôt d'un dossier comprenant :
- Un dossier technique du projet.
- Un plan de mise en valeur.
- Les moyens matériels et humains à mettre en oeuvre.

Délai : 6 mois.

références : - code du patrimoine (loi n° 94-35 du 24 février 1994).

- Loi 88-11 du 25 février 1988, modifiée par la loi n° 97-16 du 3 mars 1997.

- Cahier de charges.
- Convention de concession.

C - Organisation de spectacles et manifestations dans un site culturel, monument historique ou espace muséographique.

1er cas : Spectacles et manifestations occasionnelles et ponctuelles (galas, expositions ou autre manifestation...).

Etape :

Autorisation pour l'organisation d'un spectacle dans un espace culturel et historique.

Intervenants :

Ministère de la culture (A.M.V.P.P.C.).

Procédure : Présentation d'un dossier descriptif du projet.

Délai : 1 mois.

Références : Loi 88-11 du 25 février 1988, modifiée par la loi n° 97-16 du 3 mars 1997.

2ème cas : Concession d'exploitation d'un domaine de l'Etat pour l'organisation de spectacles à temps plein ou fixe (notamment les soins et lumières et l'animation permanente).

Intervenants :

- Ministère de la culture (A.M.V.P.P.C., I.N.P.).
- Ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
- Ministère du tourisme et de l'artisanat.

Procédure : choix du promoteur (sur appel d'offres).

Dépôt d'un dossier comprenant :

Un descriptif du projet.

Les moeys humains, matériels et financiers à mettre en oeuvre.

Délai : 6 mois.

Références : Loi 88-11 du 25 février 1988, modifiée par la loi n° 97-16 du 3 mars 1997.

- code du patrimoine
- cahier des charges.

D - Bureaux d'études :

1er cas : Bureau d'études relatives à l'identification, la connaissance et la promotion du patrimoine.

Etape : agrément pour la constitution d'un bureau d'étude.

Intervenants : Ministère de la culture, (I.N.P. + A.M.V.P.P.C.) consultants spécialisés dans le domaine du patrimoine).

Procédure : - Validation scientifique.

- Dossier du promoteur.
- Dossier technique du projet.

Délai : 1 mois.

Références : - Décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993.

- Loi n° 94-35 du 24 février 1994.

2ème cas : Bureau d'études de restauration, de sauvegarde de mise en valeur des monuments et d'aménagement de musées.

Etape : agrément de spécialisation du bureau d'études en architecture.

intervenants : Ministère de la culture, (INP + A.M.V.P.P.C.) consultants spécialisés dans le domaine du patrimoine.

Procédure : - Validation technique.

- agrément pour la création d'un bureau d'étude spécialisé dans le patrimoine.

- Diplômes et justificatifs de spécialisation.

- Dossier du personnel technique.

Délai : 1 mois.

Références : - décret n° 1609 du 26 juillet 1993.

- Loi n° 94-35 du 24 février 1994.

- Loi organisant la profession d'architecte.

e - Entreprises de travaux de restauration et des métiers traditionnels du bâtiment.

1er cas : Entreprises spécialisées dans les métiers traditionnels du bâtiment (stuc, taille de pierre, bois...).

Etape : Agrément technique.

intervenants : - Ministère de la culture, (INP + A.M.V.P.P.C.).

- Ministère du tourisme et de l'artisanat.

- Ministère de l'équipement et de l'habitat.

Procédure : - Dépôt d'un dossier personnel du promoteur.

- Dossier du personnel technique.

- Dossier des équipements.

Délai : 3 mois.

Références : Loi n° 94-35 du 24 février 1994.

- Décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993.

- Loi organisant la profession d'architecte.

2ème cas : entreprise générale de travaux de restauration (tout corps d'état).

Etape : Agrément spécialisation en restauration pour les entreprises des travaux.

Intervenants :

- Ministère de la culture, (INP + A.M.V.P.P.C.).

- Ministère de l'équipement et de l'habitat.

Procédure :

Dépôt d'un dossier comprenant :

- L'agrément d'entreprise de travaux.

- Dossier des associés spécialisés en métiers traditionnels du bâtiment .

- Dossier du personnel spécialisé.

- Dossier relatif aux équipements spécifiques.

Délai : 3 mois.

Références : - Loi n° 94-35 du 24 février 1994.

F - Création de musées privés :

Etape : agrément pour la création d'un musée privé.

Intervenants : - Ministère de la culture (INP + A.M.V.P.P.C.).

- Ministère du tourisme et de l'artisanat.

- Ministère de l'équipement et de l'habitat.

Procédure : - Dépôt d'un dossier comprenant :

- Le descriptif du contenu scientifique historique et ethnographique du projet.

- Les moyens mis en oeuvre pour la réalisation du projet.

- Les plans, documents graphiques, techniques et descriptifs des locaux aménagés.

- Le dossier personnel du promoteur.
Délai : 6 mois.
Références : loi n° 94-35 du 24 février 1994

IV - LIVRE

Edition, impression, diffusion

I - Création d'une maison d'édition de livres culturels

Etape : agrément pour la constitution d'une maison d'édition de livres culturels.

Intervenants : Ministère de la culture (direction des lettres).

Procédure : - Dépôt d'un dossier comprenant :

- Le statut de la société.
- Un dossier personnel du gérant et le bulletin n° 3.
- Un certificat de dépôt d'un capital minimum de 3000 dinars.
- Inscription au registre de commerce.
- La patente.
- Le contrat dûment signé avec l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs.

délai : 1 mois.

Références : - Code de la presse.

- Loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique.

II - Création d'une imprimerie

Etape : Agrément pour la création d'une imprimerie.

Intervenants : - Ministère de la culture (direction des lettres).

Procédure : - dépôt d'un dossier comprenant :

- Un dossier technique relatif au projet.
- Un dossier technique sur les locaux.
- Un dossier sur les équipements.
- Un certificat de dépôt d'un capital minimum de 5000 dinars.
- Un dossier personnel du gérant et le bulletin n° 3.

Délai : 1 mois.

Références : - Code de la presse.

III - Création d'une entreprise de fabrication de matériaux pour l'impression de livres (papier, encre, film, plaque, reliure)

Etape : Agrément pour la création d'une entreprise de fabrication de matériaux d'impression de livres (papier, encre, film, plaque, reliure...).

Intervenants :

Ministère de la culture (direction des lettres).

Procédure :

Dépôt d'un dossier comprenant :

- Un dossier technique du projet.
- Un dossier sur les équipements.
- Le statut de l'entreprise.
- Un certificat de dépôt d'un capital minimum de 3000 dinars.
- Inscription au registre de commerce.
- La patente.
- un dossier personnel du gérant et le bulletin n° 3.

Délai : - 1 mois.

IV - Société de diffusion du livre culturel

Etape : Agrément pour la création d'une société de diffusion du livre culturel.

Intervenants :

Ministère de la culture (Direction des lettres).

Procédure :

Dépôt d'un dossier comprenant :

- Le statut de la société;
- Un certificat de dépôt d'un capital minimum de 3000 dinars.
- Inscription au registre de commerce.
- La patente.
- Un dossier personnel du gérant et le bulletin n° 3.

Délai : Un mois.

Références : - Code de la presse.

- Loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique.

V - Aide à l'édition

A - Compensation du papier

conditions : L'éditeur doit être inscrit au registre de commerce.

Intervenants : - Ministère de la culture (direction des lettres).

Procédure : - Présentation au début de chaque semestre du programme annuel d'édition réparti par semestre et mentionnant :

- les titres des ouvrages et les noms d'auteurs.
- les formats des livres et le nombre de pages
- les tirages
- les quantités de papier demandé.

b - Acquisitions du ministère de la culture.

Intervenants : ministère de la culture (commission d'achat)

Procédure - une demande d'acquisition au nom du ministre de la culture accompagnée de deux exemplaires du livre et de l'attestation du dépôt légal.

Le choix des titres à acquérir et le nombre d'exemplaires sont fixés par la commission d'acquisition qui siège annuellement en trois sessions : mars, juillet, novembre.

En cas d'acquisition, l'éditeur doit présenter un devis des exemplaires acquis et accorder une remise de 20 %.

- Périodiques : présentation avant la fin du mois de décembre, date de la réunion de la commission, d'une demande d'abonnement spécifiant la périodicité et 2 exemplaires du titre.

Le choix des titres et du nombre d'abonnements retenus sont examinés par une commission désignée par le ministre.

Délai - 1 mois après la réunion de la commission .

Référence : - loi n° 79-749 du 21 août 1979 relative à la propriété littéraire et artistique.

- Circulaire du ministère de la culture du 12 mai 1997, relative aux procédures d'acquisitions dans des livres et publications culturelles.

V - Musique et danse

1) - création d'activités pour le commerce des enregistrements audio-visuels (cassettes, CD, et tout autre support) contenant des oeuvres musicales.

Etape : accord de principe pour la création de l'activité

Intervenants : ministère de la culture (direction de la musique et de la danse), organisation tunisienne de protection des droits d'auteur et centre des musiques arabes et méditerranéennes.

Procédure : dépôt d'un dossier, constitué des pièces suivantes :

a) pour les personnes physiques :

présentation d'un dossier comprenant les documents suivants :

- une copie de la carte d'identité nationale du promoteur
- le bulletin n° 3

- un contrat dûment signé entre le promoteur et le PDG de l'organisme Tunisien de protection des droits d'auteur, concernant le paiement des droits d'auteur résultant de la vente

- un engagement du promoteur à procéder au dépôt, auprès du centre des musiques arabes et méditerranéennes, d'un exemplaire de chaque enregistrement musical produit en Tunisie ou importé de l'étranger dans un but commercial

- une attestation délivrée par le ministère de la culture (direction de la musique et de la danse), relative au contenu des enregistrements sur disques et cassettes importés de l'étranger

- la patente

- une attestation d'entrée en activité

- un certificat de dépôt d'un capital attestant que le promoteur possède 21% du coût total du projet.

Délai : 7 jours à partir du dépôt du dossier comprenant toutes les pièces exigées.

b) pour la société à responsabilité limitée (SARL).

Toutes les pièces demandées pour les personnes physiques, et

- le statut de la société

- le procès-verbal de nomination du gérant de la société

c) pour la société anonyme :

Tous les documents exigés des personnes physiques en y ajoutant :

- le dépôt provisoire du projet du statut

- le dépôt de souscription du capital

- la liste des souscrits

- l'attestation bancaire de blocage du compte relatif au capital de la société

- la procuration de gestion dûment signée et légalisée.

délai : 7 jours à partir du dépôt du dossier

Références : loi n° 122/92 du 29 décembre 1992 portant loi des finances pour la gestion 1992,

Article 63 (création de centre des musiques arabe et méditerranéenne)

- loi n° 93/85 du 2 août 1993 portant amendement du code de la presse

- loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique

- décret n° 77-536 du 8 juin 1977, fixant les modalités générales d'application de la loi n° 75-32 du 26 avril 1975 portant promulgation du code de la presse

- décret n° 83-828 du 5 septembre 1983 complétant le décret 77/536 du 8 juin 1977 fixant les modalités générales d'application de la loi n° 75/32 du 26 avril 1975 portant promulgation du code de la presse

- décret n° 94-490 du 28 février 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages

- décret n° 94-2173 du 10 octobre 1994, portant organisation et modalités de fonctionnement du centre des musiques arabes et méditerranéennes

- décret n° 96-2230 du 11 novembre 1996, fixant l'organisation administrative et financière de l'organisme Tunisien de protection des droits d'auteurs et ses modalités de fonctionnement

- arrêté du ministre de la culture du 29 octobre 1994 relatif aux prestations fournies par le ministère de la culture et aux formalités nécessaires pour leur obtention

2) - activités de production et de diffusion de musique et de danse

Etape : agrément pour la création de l'activité.

Intervenants : ministère de la culture (direction de la musique et de la danse et l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur

Procédure : dépôt d'un dossier comprenant :

a) pour les personnes physiques :

- copie de la carte d'identité nationale du promoteur

- bulletin n° 3

- autorisation pour l'exercice de la profession d'imprésario ou d'organisateur de spectacles

- contrat dûment signé entre le promoteur et le PDG de l'organisme Tunisien de protection des droits d'auteur, concernant le paiement des droits résultant de l'exploitation et de la diffusion des oeuvres musicales et chorégraphiques

b) pour la société à responsabilité limitée (SARL).

Tous les documents exigés des personnes physiques en y ajoutant :

- le statut de la société et le procès-verbal relatif à la désignation du gérant

c) pour la société anonyme :

Tous les documents exigés des personnes physiques en y ajoutant :

- le dépôt provisoire du projet du statut

- le dépôt de la souscription du capital

- la liste des souscrits

- une attestation bancaire de blocage du compte concernant le capital de la société

- la procuration de gestion dûment signée et légalisée.

Délai : 7 jours après le dépôt du dossier

Références :

- loi n° 69-32 du 9 mai 1969 instituant la carte professionnelle artistique

- loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements

- décret n° 70-141 du 27 avril 1970 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de la profession d'artiste

- décret n° 94-490 du 28 février 1994 fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages

- décret n° 94-492 du 28 février 1994 portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitations aux investissements

- décret n° 96-2230 du 11 novembre 1996 fixant l'organisation administrative et financière de l'organisme Tunisien de protection des droits d'auteur et ses modalités de fonctionnement;

3) création d'un établissement privé d'enseignement musical.

Etape : agrément pour l'ouverture de l'établissement

Intervenants :

Ministère de la culture (direction de la musique et de la danse direction de la formation et du recyclage)

Procédure :

Dépôt d'un dossier comprenant :

- la description et le plan des locaux

- un dossier personnel du directeur et du corps enseignant

- le contenu des programmes

Préférences : cahier des charges

Délai : 2 semaines à partir du dépôt du dossier

4) création d'un établissement de vente d'instruments de musique fabriqués en Tunisie ou importés.

Etape : agrément pour la création de l'établissement

Intervenants :

Ministère de la culture (direction de la musique et de la danse)

Procédure :

Pour les personnes physiques, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, il s'agit de fournir les pièces suivantes :

- la description du projet
- le plan des locaux
- la patente
- l'autorisation d'importation (pour les établissements désireux d'importer des instruments)
- un certificat de dépôt d'un capital minimum de 5.000 DT
- le bulletin n° 3 du gérant

Délai : 7 jours à partir du dépôt du dossier complet

Références :

- Décret n° 88-1609 du 7 septembre 1988 faisant bénéficier les produits et articles culturels importés de la réduction des taux de droits de douane au minimum légal de perception et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation
- Décret n° 94-490 du 28 février 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages.

VI - Animation culturelle

Création d'un centre culturel

Intervenants :

Ministère de la culture (direction de l'animation culturelle)

Etape I : accord de principe pour la création d'un centre culturel

Procédure :

Dépôt d'un dossier auprès du ministère de la culture (direction de l'animation culturelle) ou du commissaire régional de la culture comprenant :

a) pour les personnes physiques :

- une déclaration d'investissement dûment signée par le promoteur
- une étude descriptive du projet
- une évaluation du coût du projet
- plans approuvés des locaux
- une étude présentant les programmes des activités à entreprendre
- un accord de principe pour financement du projet par une banque
- le règlement intérieur du centre culturel
- un dossier personnel du promoteur
- une photocopie de la carte d'identité nationale et le bulletin n° 3

- le cahier des charges signé par le promoteur (à retirer de la direction de l'animation culturelle ou du commissariat régional de la culture

b) pour les sociétés et les associations

- une déclaration d'investissement dûment signée
- la statut de la société ou de l'association
- une étude descriptive du projet
- une évaluation du coût
- les programmes d'activités

- le règlement intérieur du centre culturel

- le programme d'activités à entreprendre

- cahier des charges signé à retirer auprès du ministère de la culture (direction de l'animation culturelle) ou du commissariat régional de la culture

délai : 1 mois

Etape II : accord définitif

Intervenants :

Ministère de la culture (direction de l'animation culturelle)

Procédure :

Dépôt d'un dossier auprès du ministère de la culture (direction de l'animation culturelle ou au commissariat régional de la culture comprenant :

- une attestation des services régionaux du ministère de l'équipement et de l'habitat certifiant l'achèvement des travaux et leur conformité aux plans initiaux
- une attestation des services de la protection civile certifiant la conformité aux règles de sécurité
- une liste des équipements visée par le commissaire régional de la culture

- un dossier personnel du directeur du centre

(le bulletin n° 3, une photocopie de la carte d'identité nationale, les photocopies des diplômes)

Délai : 15 jours.

Références :

- loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements (art. 49)

- loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés

- décret n° 94-490 du 28 février 1994 fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages

- arrêté du ministre des finances et du ministre de la culture du 21 février 1992 fixant la liste des organismes, associations, oeuvres sociales et programmes admis à bénéficier de dons et de subventions déductibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

VII - Arts plastiques

I - Galeries d'expositions culturelles

Etape 1 : Agrément de principe pour l'ouverture d'une galerie d'exposition

Intervenants :

Ministère de la culture (direction des arts plastiques, de l'architecture et des professions artistiques)

Procédure :

Dépôt d'un dossier auprès du ministère de la culture comprenant :

- le statut de la société

- l'acte de propriété ou le contrat de location du local conforme au modèle requis (50m2, et 20 m de murs d'exposition)

- le plan de la localisation géographique de la galerie

- la patente pour l'exercice de la fonction de directeur de la galerie

- une attestation de dépôt d'un capital minimum de 1000 dinars

- les diplômes artistiques du directeur de la galerie

- le curriculum vitae du directeur.

Délai : 2 mois.

Références :

- décret n° 75-773 du 25 octobre 1975 fixant les attributions du ministère de la culture

- décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996 relatif à l'organisation du ministère de la culture

Etape 2 : agrément définitif

Intervenants :

Ministère de la culture (direction des arts plastiques), de l'architecture et des professions artistiques (après inspection).

Délai : 1 mois

II - Ateliers d'arts plastiques relatifs à

- la fonderie d'art
- la tapisserie d'art
- la peinture sur soie
- la gravure
- la céramique d'art
- le verre soufflé
- la photo d'art
- la sculpture
- le design

Etape 1 : Agrément pour les travaux de création d'un atelier d'arts plastiques

Intervenants :

Ministère de la culture (direction des arts plastiques)

Procédure :

Dépôt d'un dossier comprenant :

- un plan de la situation géographique de l'atelier
- le plan de l'atelier
- le plan de fonctionnement
- le programme des activités artistiques

Délai : un mois.

Etape 2 : Agrément définitif

Intervenants :

Direction des arts plastiques qui délivre l'agrément après inspection

Délai : 2 mois.

Etape 3 : Agrément pour l'ouverture dde l'atelier au public

Intervenants :

Direction des arts plastiques (après inspection des locaux par un commissaire Ad-hoc)

Délai : 1 mois.

Référence : cahier des charges / loi 89-114 du 30 décembre 1989

Arrêté des ministres des finances et de la culture du 21 février 1992

III - Aide à la création :

Intervenants :

Ministère de la culture (Direction des arts plastiques)

Conditions :

Participation à une exposition individuelle ou collective dans une galerie agréée.

Invitation adressée à la commission d'achat accompagnée d'une liste d'oeuvres exposées.

Procédure :

La commission d'achat sélectionne les oeuvres suite aux visites effectuées dans les galeries

Références :

Décret n° 89-732 du 10 juin 1989 modifié par le décret n° 95-890 du 8 mai 1995, portant création de la commission d'acquisition des oeuvres d'art plastique au profit de l'Etat et fixant sa composition, ses attributions et ses modalités de fonctionnement.

III - Avantages communs et spécifiques

A/ avantages communs

B/ avantages spécifiques

C/ autres avantages

D/ dispositions diverses.

A - Avantages communs

1/ Dégrèvement fiscal :

a) déduction des bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou son augmentation dans la limite de 35% des revenus ou des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés sous réserve du minimum d'impôt

b) déduction des bénéfices réinvestis dans la société dans la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés sous réserve du minimum d'impôt

2/ Régime de faveur au titre des équipements :

- équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement

* exonération des droit de douane et des taxes d'effets équivalents

* suspension du droit de consommation et imposition à la T.V.A au taux réduit de 10%

- équipements fabriqués localement :

* suspension de la T.V.A et du droit de consommation

* ou imposition à la T.V.A à 10% et suspension du droit de consommation si l'entreprise entre en production effective.

3/ Amortissement dégressif :

Les entreprises régies par le code peuvent opter pour l'amortissement dégressif des équipements acquis à partir du 1er janvier 1994 et dont la durée d'utilisation dépasse 7 ans selon le mode d'amortissement linéaire, à l'exclusion du mobilier et du matériel de bureau.

B/ Avanatges spécifiques

1/ Avantages accordés aux nouveaux promoteurs

Les nouveaux promoteurs sont les personnes physiques de nationalité tunisienne regroupés ou non en sociétés, qui :

- réalisent leur premier projet d'investissement,

- ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers,

- ont l'expérience et la qualification requises,

- assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet

* Services de production et d'industries culturelles ouvrant droit au bénéfice des avantages spécifiques aux nouveaux promoteurs :

- production cinématographique, théâtrale et TV

- restauration et animation des monuments archéologiques et historiques

- création de musées

- arts graphiques

- design

- activité de photographe, reportage vidéo et d'enregistrement et développement des films

- production de cassettes audiovisuelles dans les centres culturels

- * Investissement concerné :

- le coût maximum du projet, fonds de roulement inclus, ne doit pas dépasser 1 million de dinars

- le schéma de financement doit comporter au moins 25% d fonds propres, y compris la dotation remboursable.

Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des avantages suivants :

- a) prime d'investissement : fixée à 6% du coût du projet dont le montant d'investissement, fonds de roulement compris ne dépasse pas 300.000 D.

- b) prime d'étude : fixée à 1 % du coût du projet plafonnée à 5000 dinars, elle est accordée au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des frais d'étude du projet

- c) prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre du personnel de nationalité tunisienne durant les 5 premières années d'activité effective

- d) dotation remboursable.

Elle est accordée aux promoteurs en vue de leur permettre de détenir au moins 51% du capital de l'entreprise à créer conformément au schéma ci-après :

- pour la première tranche de l'investissement jusqu'à 500.000 dinars le montant de la dotation ne doit pas dépasser 70% du capital correspondant, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital,

- pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à 1.000.000 dinars le montant de la dotation ne doit pas dépasser 20% du capital additionnel correspondant, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital additionnel

- la dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délais de grâce.

- * Modalités d'octroi des avantages financiers :

- les dossiers de demande de ces avantages doivent transiter par l'intermédiaire de l'une des banques conventionnées au FOPRODI

- les primes ainsi que la dotation remboursable sont accordées par le ministre concerné après avis d'une commission siégeant à l'API

- les primes sont octroyées en 3 tranches comme suit :

- 40% lors du démarrage du projet,

- 40% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement

- 20% à l'entrée en production du projet.

Le déblocage des tranches des primes est effectué après constat des services de l'API.

2/ Avantages accordés à l'exportation :

2.1. Régime totalement exportateur :

(Articles 10 à 20 du code d'incitations aux investissements).

Les entreprises totalement exportatrices bénéficient des avantages ci-après :

- déduction totale des revenus et bénéfices de l'assiette de l'impôt durant les dix premières années d'activité et la déduction de 50% au delà de cette période sous réserve du minimum d'impôt

- dégrèvement total au titre de bénéfices ou revenus réinvestis dans le capital ou à l'augmentation de capital des entreprises totalement exportatrices sous réserve du minimum d'impôt,

- dégrèvement fiscal total au titre des bénéfices réinvestis au sein même de la société sous réserve du minimum d'impôt,

- liberté d'importer en franchise des droits et taxes, des bines et intrants nécessaires à la production,

- exonération totale des droits et taxes au titre de l'activité de l'entreprise : TVA, droits d'enregistrement.....

- possibilité d'écouler sur le marché local jusqu'à 20% du chiffre d'affaires,

- possibilité de recruter librement 4 agents de direction et d'encadrement de nationalité étrangère.

2.2. Régime partiellement exportateur :

(Articles 21 et 22 du code d'incitations aux investissements).

Les entreprises réalisant des opérations d'exportation bénéficient, durant leurs activités des avantages suivants :

- suspension de la TVA et du droit de consommation sur les biens, produits et services nécessaires à la réalisation d'opérations d'exportation

- déduction totale des bénéfices provenant d'opérations d'exportation pour une période de 10 ans.

Au delà de cette période, cette déduction est ramenée à 50% sous réserve du minimum d'impôt

- assouplissement des régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel au profit des biens et produits importés et destinés à être transformés en vue de leur réexportation

- remboursement des droits de douane et des taxes sur les matières premières et les produits semi-finis destinés à être transformés pour être réexportés

- remboursement de la quotité des droits de douane sur les équipements imputés à la partie exportée.

C/ Autres avantages :

Les entreprises spécialisées dans la production et les industries culturelles bénéficient des incitations fiscales suivantes en tant qu'entreprises exerçant dans les activités de soutien :

1) l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement

2) sous réserve des dispositions de l'article 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation, donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.

Les investissements réalisés par les sociétés donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés et ce sous réserve du minimum d'impôt.

Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l'article 7 du code d'incitation aux investissements.

3) la déduction des revenus ou bénéfices de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sans que l'impôt à payer ne soit inférieur à 30% de l'I.R.P.P dû au titre de revenu global pour les personnes physiques et à 10% du bénéfice pour les sociétés.

Cet avantage est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation du présent code et ce à partir du 1er janvier 1994.

N.B : L'acquisition des équipements nécessaires peut bénéficier du régime fiscal privilégié à condition :

- que l'équipement soit prévu au décret fixant la liste spécifique des équipements nécessaires au projet d'investissement,

- que les entreprises bénéficiaires soient agréées par le ministère de la culture

- que la liste des équipements à importer ou à acquérir sur le marché local soit visée par les services compétents du ministère de la culture

- que l'acquisition soit effectuée auprès d'assujettis à la TVA sur présentation d'une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent pour les équipements fabriqués localement.

D/ Dispositions diverses

Il s'agit des avantages accordés aux investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale à savoir :

- l'exonération de l'impôt pendant une période ne dépassant pas cinq ans

- la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure

- des primes d'investissements dans la limite de 5% du montant de l'investissement

- la suspension des droits et taxes au titre des équipements nécessaires à la réalisation des investissements.

Les sociétés de gestion qui exploitent un projet réalisé dans le cadre de ce code bénéficient, lors de la cession du projet à leur profit, des encouragements accordés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale, et ce pour le reste de la période.

Dans le cas où un investissement réalisé dans le cadre de ce code ouvre droit au bénéfice de plusieurs primes d'investissement, le cumul de ces primes ne peut dépasser 25% du coût du projet et ce compte non tenu de la participation de l'Etat à la prise en charge des travaux d'infrastructure.

Les entreprises sont autorisées à passer d'un régime d'encouragement à un autre à condition de déposer une déclaration en application des dispositions de l'article 2 du code de procéder aux formalités nécessaires à cet effet, et de s'acquitter de la différence de la valeur totale des incitations octroyées dans le cadre de ces deux régimes.

En outre les entreprises qui procèdent au passage d'un régime d'encouragement à un autre avant la fin de deux années complètes d'activités effective dans le régime initial sont tenus au paiement des pénalités de retard au titre des pertes subies par l'Etat du fait de ce passage d'un régime à un autre....

Les bénéficiaires des avantages prévus par le code en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement d'exécution du projet d'investissement dans un délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement...

Références

- loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements (cf. Bulletin Officiel des Douanes et des Impôts n° 94/28/07 texte n° DGI94/75 portant commentaire des dispositions fiscales et douanières des articles 49-50 et 51 du code d'incitations aux investissements relatives aux investissements,

- loi n° 94-85 du 24 février 1994 relative au code du patrimoine archéologique historique et des arts traditionnels,

- loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu de soutien des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

- décret n° 94-422 du 14 février 1994, fixant le cautionnement forfaitaire garantissant les droits et taxes des importations sous les régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel,

- décret n° 94-423 du 14 février 1994, fixant les modalités de contrôle douanier des entreprises totalement exportatrices et les conditions de prise en charge des frais y afférents,

- décret n° 94-424 du 14 février 1994, fixant les modalités et les conditions du remboursement des droits de douane et des taxes

d'effet équivalent acquités sur les biens d'équipement qui n'ont pas de similaires fabriqués localement,

- décret n° 94-489 du 21 février 1994, portant sur les taux minimum de fonds propres

- décret n° 94-490 du 28 février 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages,

- décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale,

- décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs,

- décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par le code d'incitations aux investissements

- décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

- décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitations aux investissements,

- décret n° 94-78 du 17 janvier 1994, fixant les pourcentages des ventes pouvant être effectuées en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices et leurs modes de calcul,

- décret n° 94-79 du 17 janvier 1994, fixant les modalités de recrutement des agents d'encadrement et de maître de nationalité étrangère par les entreprises totalement exportatrices.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 98-1319 du 16 juin 1998, portant déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret du 24 septembre 1885 sur le domaine public,

Vu le décret du 18 juin 1918 relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975,

Vu le décret du 6 avril 1912 relatif à la création de la municipalité de la Marsa,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et le fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique,

Vu le procès-verbal de la réunion de la commission du domaine public hydraulique du 19 janvier 1993,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est déclassée du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat la parcelle de terrain d'une superficie de 930 m² située à Gammarth telle qu'elle est délimitée par un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret, et ce en vue de sa cession au profit de la municipalité de la Marsa.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1320 du 17 juin 1998, portant modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

‘Vu le décret n°84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993,

Vu le décret n° 85-465 du 27 mars 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis,

Vu les procès-verbaux de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Tunis datés du 23 avril 1997 et du 24 septembre 1997 et le plan y annexé tels qu'ils sont approuvés par le ministre de l'agriculture en date du 6 novembre 1997,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont définitivement approuvées les travaux de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Tunis insérés dans les procès verbaux datés 23 avril 1997 et du 24 septembre 1997 et le plan y annexé tels qu'ils sont approuvés par le ministre de l'agriculture en date du 6 novembre 1997 et relatifs à la modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis fixées par le décret susvisé n° 85-465 du 27 mars 1985.

Les modifications visées à l'alinéa précédent sont effectuées pour l'établissement d'un cimetière sur la parcelle de terrain située à Sidi Hssine - Séjoumi couvrant une superficie de 19 ha 41 ares et faisant partie du titre foncier n° 97990.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1321 du 17 juin 1998, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

‘Vu le décret n°84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993,

Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 25 septembre 1997 et du 11 décembre 1997,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde sise à Hamrounia délégation de Joumine et qui couvre une superficie de 2 ha et ce pour la création de 20 logements sociaux au profit du fonds national de solidarité 2626.

Sont modifiées en conséquence, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-102 du 16 janvier 1986, conformément au plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1322 du 15 juin 1998.

Les fonctionnaires dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de géologue général.

- Monsieur Ahmed Mamou

- Monsieur Hamdane Rahoui.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.